

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2044/2535

นางสิริพร เต็มเจริญ

โจทก์

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออก

พาณิชย์สิทธิ์ จำกัด กับพวก

จำเลย

นายนพดล ศรีชัยนंदร ทนายจำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 4 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 แกลงคัดค้าน (อันดับ 253)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 528,600 บาท ให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 50,000 บาท ให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 42,000 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระค่าขาดประโยชน์แก่โจทก์ที่ 1 เพิ่มอีกจำนวน 243,000 บาทชำระค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 35,000 บาท ให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่โจทก์ที่ 1 ในวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท ร่วมชำระค่าซ่อมรถแก่โจทก์ที่ 1 ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท นอกจากที่แก้ไปให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 248,247)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 4 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ